----------제2장 특허법상 특유쟁점----------

<의약용도발명> A

1. 의의 및 취지 判 **(약속의용/용시)**
2. 등록요건
   (1) 산업상 이용가능성 **(의수치진산)**
   (2) 신규성 및 진보성 (선결: 선행발명 적격)
      1) 의약용도발명의 구성요소 (판단대상): 특정물질과 의약용도 약리기전 구성요소 여부 **(약불내/용특구자한구)**
      2) 신규성 판단방법 특判 **(용구개/통용약구개)**
      3) 진보성 판단방법 判 **(치쉽예정/선임확요없)**
   (3) 발명의 완성 및 발명의 설명
      [원칙] 判 **(전특데시완명)** 병용투여 判 **(개약공병약명)**
   (4) 청구범위 判 **(청용/대질약명/약만발상)**
3. 권리범위
   (1) 프레가발린 사건 判
      判 프레가발린 사건에서 라벨론 입장을 취한 바 있다.
   (2) 최근 용도발명 判
      1) 원칙 지방判 **(특구포/용주부포)**
      2) 용도 포함 판단 지방判 **(명제포효광)**
   (3) 검토
      법적 안정성 위해 원칙적으로 라벨론에 의하되, 특정 용도가 라벨에 기재되어 있지 않은 경우에도 특정 용도의 사용을 유도하는 경우 침해 인정함이 타당

{투여용법·용량 진보성 판단 template}

1. 문제의 소재
2. 의약용도발명의 구성요소
3. 투여용법·용량 특허대상성
   (1) 종래判 의료행위거나, 최종적인 물건 자체에 관한 것이 아니어서 발명의 구성요소로 볼 수 없다고 판시하였다.
   (2) 전합判 다수 '의료행위 자체가 아니라' **(투의물효/속새구)**
   (3) 전합判 별개 **(의자투/시물)**
   (3) 검토 **(필본유비법)**
4. 투여용법·용량 진보성 판단
   (1) 判 **(투진/통시상/예현이)**
   (2) 검토 **(개적투노통)**

<컴퓨터프로그램발명> A

1. 의의: 컴퓨터 내에서 직·간접적으로 사용되는 일련의 지시·명령으로 이루어진 발명
2. 등록요건
   (1) 성립성
      1) 학설 부정설: 계산방법에 불과 긍정설: 컴퓨터의 일부 구성 절충설: 기술적 특징이 있는 경우
      2) 심사기준 **(소정하구)** 3) 判 **(하작물변야)**
   (2) 청구범위 기재방법 심사기준 **(물방기컴어)**
3. 온라인전송에 대한 침해판단
   (1) 물건발명의 경우
   1) 서울고법判
      프로그램은 특허발명을 실시하기 위한 수단 중 일부에 불과한 바 프로그램 자체를 웹 사이트에서 내려받을 수 있도록 제공한 것만으로는 물건발명의 실시행위에 해당하지 않는다.
   2) 검토
      명문 규정상 판례와 같은 결론은 불가피하다. 다만, 입법을 통한 보호로 물건특허 확대안과 간접침해 확대안이 제시됨.
   (2) 방법발명의 경우
   1) 구법상 서울고법判
      스마트폰 사용자를 도구처럼 이용함으로써 실질적으로 발명의 구성요소 전부를 실시한 것이다.
   2) 20.3.11 시행 개정법
      방법발명의 경우 방법의 사용을 청약하는 행위를 실시에 포함함으로써 실시의 개념을 확대하고 (2조3호나목),
      특허권을 침해하는 것을 '알면서' 그 방법의 사용을 청약하는 행위에만 특허권의 효력이 미치도록 하여 주관적 인식요건을 규정하였다. (94②)
   3) 검토: 온라인 전송에 대해 특허 보호가 가능토록 하여 특허권자의 이익을 보호하는 한편, 소프트웨어 산업의 위축을 방지하기 위한 인식요건을 두어 제3자와의 형평성을 도모.
      다만, 특허권에 대한 과보호 및 기술독점이 우려되는바, 청약의 법리와 주관적 인식요건 구체화 논의 필요

<BM발명>

1. 의의 및 취지
2. 등록요건
   (1) 성립성
      1) 심사기준 **(영각컴수인기구/컴구구한)**
      3) 判 **(소정하구)**
      4) 인간의 행위 **(로클구연단)**
   (2) 진보성 判 영업방법의 요소와 이를 구현하는 기술적 요소 모두를 종합적으로 고려한다.
   (3) 청구범위 기재방법 심사기준 **(물방기컴어)**
3. 권리범위 권리범위 해석 判 **(과시엄)**
   공동직접침해 判 **(복다실인의전복하) (단다실지영단)**

<선택발명> A

1. 의의 및 취지判 **(선상하/중기활산)**
2. 등록요건
   (1) 신규성 判 **(선하구개/문존/통시상선존인)**
   (2) 진보성
3. 권리범위
   [선택발명이 이용발명에 해당하는지] **(기구예/현/구다방과이일)**
4. 관련문제
   [선택발명의 신규성과 진보성 관계] 학설 (이원설/일원설)
   判 선택발명의 신규성은 진보성 요건을 충족하는지 여부와 관련지어 판단할 수 없다
   검토 **(등법상/보효물미불)**

{선택발명 진보성 template}

1. 문제의 소재
2. 진보성 판단시 구성의 곤란성 고려 여부
   (1) 문제점: 일반발명처럼 구성의 곤란성을 고려할 수 있는지
   (2) 종래 判 **(하모질다양현/효명질구양정)** 판시하여 구성의 곤란성을 고려하지 않는 입장이었다.
   (3) 최근 특判 **(특배부시/상일하확개)**
   (4) 최근 判 **(일선마/상공구진)**
   (5) 검토 **(선구효진)**
3. 구체적인 판단방법
   (1) 구성의 곤란성 판단 判 **(이포개/통우쉽동/구특구)**
   (2) 효과의 고려 判 **(효선동구)**
   (3) 효과의 현저성 판단 명세서 기재요건 判 **(명통인추효의)**

cf. 종래 判 **(여선모일충나) (효명비실의)**

<수치한정발명>
1. 의의 및 취지 **(청발특필수표/기활산)**
2. 등록요건
(1) 신규성 判 **(공구개/통주새효) (문존/통시상선범인)**
기술적 의의가 상이한 경우 判 **(공상기이현/공구개/통주)**
순도 한정한 경우 특判 **(공한얻특비개)**
(2) 진보성 判 **(이현통단)**
기술적 의의 상이한 경우 判 **(진다보/공상기이임)**
(3) 발명의 설명 判 **(전실안/통시상/과특전없명)**
(4) 청구범위
상한이나 하한 기재가 없거나 0을 포함하는 **수**치한정,
이중으로 수지한정
3. 권리범위 - 균등론
判 **(범균/특한범)** 특判 **(침특균/통단)**

<청구범위 해석>
1. 등록요건 판단시 청구범위 해석
(1) 청구범위 기준 원칙
(2) 발명의 설명 참작 判 **(청제확/문발표기/객합)**
2. 권리범위 판단시 청구범위 해석
(1) 청구범위 기준 원칙
(2) 발명의 설명 참작 判 **(청제확/문발객합/알표기확)**
예외적 제한해석 判 **(그명불제)**

<PBP청구항> A (선결: 2조3호)
1. 의의 및 취지 **(물구방특/창표다)**
2. 등록요건 종래判 **(제특특/진제물)**
전합判/검토 **(제한/제포/청모특구성물) (본수)**
3. 권리범위 判 **(제한/제포/청모특구성물/권실지불)**
검토: **(본수)** 등록요건판단과 권리범위 해석을 이원론적
으로 접근하는 것은 불합리

<기능식청구항>
1. 의의 및 취지 **(청기포/창표다)**
- 해당여부 **(기구전)**: **기**능의 기재여부와 기술적 **구**성의 미기재
여부를 중심으로 **전**체로서 판단
2. 등록요건 (일원설: A→a1, a2로 보충해석 / 이원설: A로 해석)
判 **(기모/청용특발/용일표기/용객합확)**
(진보성 판단할 수 있는 사실관계 주어지면 보충해석 적용
그렇지 않으면 이원설 입장에서 해석하되 가정으로 보충해석 적용
or 일원설vs이원설 학설대립을 적는 경우 일원설 따라 보충해석)
3. 권리범위 (A→a1, a2 로 보충해석)
判 **(명알표기확)** 특判 **(모구포안/명확구포한)**
독립항의 해석 문제 - 청구항 차별의 원칙

<젭슨청구항>
1. 의의 및 취지 **(전종인/특개추)**
2. 등록요건 특判 전제부를 포함한 유기적 일체로서의 기술사상
전체가 특허성 판단 대상이 되는 것이다.
[전제부 or 종래기술 구성요소의 공지성] 전합判
(1) 공지성 증명원칙 判
공지사실의 증명책임은 신규성 또는 진보성이 부정된다고
주장하는 당사자에게 있으며, 특별한 사정이 없는 한
증거에 의해 증명되어야 하는 것이 원칙이다.
(2) 전제부 구성요소 공지성 or 종래기술 구성요소 공지성
전제부 구성요소 공지성判 **(문요기적/목다/전공근)**
or 종래기술 구성요소 공지성判 **(기도선심공)**
검토 **(확지/객)**
(3) 사실상 추정 및 복멸
判 **(전출공전/별공추) (착공잘번)** 검토 **(추복절실)**
3. 권리범위

<마쿠쉬청구항> 의의 및 취지 **(상성2택)**

<특허권의 공유>
특허권 공유의 법적성질 **(조규/다본공)**
심사단계에서 법적취급 **(공지대거)**
공동출원 (44), **지**분양도 제한 (37③), 각자**대**표 원칙 (11)
거절결정불복심판 청구 (132의17)
등록 이후 법적취급 **(자/지질실존심소/침포분)**
자유실시 (99③) 약정으로 제한할 수 있는 임의규정 - 적극적 효력
지분양도 및 **질**권설정 제한 (99②)
실시권 설정 제한 (99④)
존속기간연장등록출원 제한 (90③, 92의3③)
심판청구, 정정청구 제한 (139, 133의2④)
심결취소**소**송 당사자적격
공유특허권에 대한 심결취소소송 원고적격判 **(합행/패권/이권재)**
침해금지청구, 손해배상청구 - 소극적 효력
지분의 **포**기
공유특허권에 대한 **분**할청구
공유특허권 민법상 공유물분할청구 적용 判 **(3지경변99/금규)**
공유특허권 분할방식 判 **(현동복부)**

----------제3장 특허요건----------
발명 관련 특허요건 **(성산신진확선불)** + 주체, 명세서기재방법
흠결시취급-(거정무) 예외) 산신진확선-(거정무취), 배다단-(거)
출원일체의 원칙 누락주의 判 **(하거전)**

<발명의 정의> (자기창고)
흠결시 취급: i) 2조1호는 62조의 제한열거된 거절이유가 아닌 바,
ii) 실무는 산업상 이용가능성 없는 발명(29조1항본문)으로 보며 거
절이유, 정보제공사유, 무효사유에 해당한다.
iii) 判例는 정의규정을 훈시규정으로 볼 근거가 없다고 한다.

<발명의 성립성>
완성된 발명 의미와 판단방법 判 **(통반목구객/목구효실한)**
미완성발명의 법적취급 **(성명보확공착)**
(1) 등록요건 판단시 - 1) **성**립성 및 **명**세서 기재불비
2) **보**정에 의한 하자치유 X
(2) 타출원에 대한 지위 - 1) **확**대된 선출원, 선출원 지위 X
2) **공**지기술의 지위 **(미자통/경용기파)**
(3) **착**오 등록된 경우 권리범위
미완성발명과 명세서 기재불비
구별에 대한 주류적 태도 **(전특데시완명)** 차이점 **(상보확착)**

<특허를 받을 수 있는 권리> (33①)
발명자 판단
판단방법 判 **(착목조/기창실기)** (선결: 2조1호, 33①본문)
발명의 구성 일부 변경한 자 判 **(변상/변통부차/기창실기)**
양도계약 후 양도인이 출원한 경우
양도인에 의한 특허출원 취급
(선결: 33①본문, 133①) 判 **(양권귀/출설무무)**

무권리자 특허를 이전받은 양수인 취급
(선결: 38①) 判 **(3승양법/무무양3)**
- 38조 1항 취지 특判

<공동발명> (44)
공동발명의 성립 判 **(발완실상협/착목조/기창실기/보관자)**
[공유자 1인 乙 단독출원]
(정당권리자 조치와 같으나 출원단계와 등록단계로 나눠 쓴 것)
(1) 법적취급 44조 위반 + 33①본문 위반 (반대견해有)
(2) 출원단계 조치 **(변신공정/변)**
1) 협의 성립
i) 출원인**변**경신고
ii) 통상의 **신**규출원 및 **공**지예외주장
(乙 무권리자 출원 선출원지위X 36⑤,
甲과乙 공동출원에 대해 확선지위X 29③단서,
乙 출원공개시 의사에 반한 공지예외주장 30①2호)
iii) **정**당권리자출원 34
정보제공하여 거절결정 확정
2) 협의 불성립
학설 대립이 있으나 최근 특判 출원인명의**변**경청구 허용
(3) 등록이후 조치 **(이신공정/이)**
1) 협의 성립
i) 특허권 **이**전등록신청
ii) 통상의 **신**규출원 및 **공**지예외주장
ii) **정**당권리자 출원 35
무효심판청구하여 무효심결확정
2) 협의 불성립
특허권 **이**전등록청구 99의2 (17.3.1 시행 개정법)
종래 判 특허받을 수 있는 권리를 양도한 후 양도계약이 무효·취소 사유로 효력을 잃은 경우 특허권 이전등록 청구 可
원시적 모인출원의 경우 특허법상 구제절차에 따르지 않고 직접 특허권 이전등록 청구 不可

종래 判 원시적 모인 출원과 후발적 모인출원으로 나누어 후자만 이전등록청구권 인정. 명문으로 모두 허용.

<산업상이용가능성>
1. 의의 및 취지
2. 내용 (1) 산업: 최광의 개념
(2) 이용가능성: 장래 이용될 가능성 判 **(실장기장)**
3. 판단 - (1) 판단기준, (2) 판단방법
4. 법적취급
의료업 [원칙] 判 **(인수치진)** [예외] 判 **(기장약/채동모)**
취지 - i) 의료행위는 인간의 존엄 및 생존에 깊이 관계
ii) 환자 및 의사에게 의료방법 선택하고 접근할 수 있는 권리
[비치료적 용도] 특判

<발명의 동일성>
동일성 판단방법 判 **(기구동/효참판) (차과구주새효미)**

확대된 선출원주의 [동일성 판단방법] **(차과구주새효미+)**
선출원주의
[동일성 판단방법] 判 **(통차)**
[발명의 범주가 다른 경우] 判 **(대실양범곧)**

<신규성>
1. 의의 및 취지
2. 내용 - 신규성상실사유 判종합 (상관등/주/카고내논언)
(1) 공지 判 불특정다수인에게 인식되었을 필요는 없다 하더라도 적어도 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓인 것
(2) 공연실시
判 발명의 내용이 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓인 것
判 통상의 기술자가 발명의 내용을 용이하게 알 수 있는 상태로 실시하는 것, 즉 기술사상을 보충·부가하여 발전시킴 없이 쉽게 반복 실시할 수 있는 것
[화학물질의 경우] 특判 **(통과공불)**
(3) 반포된 간행물의 게재 (열상정공당쉽)
(4) 전기통신회선
(5) 기타 쟁점 - 특허 출원 전 의미 判 **(공증전작후작)**
3. 판단

<진보성>{template}
1. 문제의 소재
2. 의의 및 취지: 비약적이고 누진적인 발명만을 보호
3. 판단
((1) 판단기준 및 전제 통상기술자 특判 **(기모자연통)**)
(2) 판단순서 i) 출원발명과 선행발명의 내용 확정
ii) 가장 가까운 주선행발명 선택 iii) 공통점과 차이점 확인
iv) 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는지 판단 (判)
(2) 판단방법 i) 구성의 곤란성, 목적의 특이성, 효과의 현저성
ii) 심사기준: 발명에 이르게 된 동기,
통상의 창작능력 발휘, 더 나은 효과
4. ex) 결합발명의 진보성 판단
[출원발명 쟁점]
결합발명: 판단대상 判 **(유결전기/구효)**
판단방법-여러 선행문헌 인용 判 **(결암제/시상기과통용결)**
3 이상 선행기술 결합 특判
방법발명: 특判 **(구배작/구시배중)**
특유발명 - 선택발명, 수치한정발명, 의약용도발명
특유청구항 - PBP, 기능식, 젭슨, 마쿠쉬
[인용발명 쟁점] (조상종미역제)
조합 **(결암제/시상기과통용결)**
상이한 기술분야 判 **(특분구/당해용)**
제시된 선행문헌 判 **(일전통합인/배불다종)**
[사후적 고찰금지] 判 **(명기알전사)** (선행발명 기술적 과제 문제!)
[역교시] (선행발명 기술적 과제, 선행문헌 신뢰도 낮은 경우)
특判 선행문헌이 통상의 기술자로 하여금 그 발명에 이르도록 하는 것을 단념케 한다면 그 선행문헌이 특허발명과 가깝게 닮았어도 특허발명의 진보성이 부정되지 않는다.
[2차적 판단요소] **(상장외정)**
상업적 성공, **장**기간 미실시, **외**국 심사결과, **정**부기관 인증
判 진보성을 인정하는 하나의 자료로 참고할 수 있지만, 이러한 사정만으로 진보성이 인정된다고 할 수는 없다.
判 상업적으로 성공을 하였는지 등 사정을 참작하지 아니한 것에 진보성에 관한 법리 오해의 위법이 없다.

<선출원주의>
의의 및 취지 **(동2최/중조)**
[출원인이 같은 경우 동일발명에 대한 동일자 출원 경합]
1. 양 출원이 출원 계속 中 **(동전살후거)**
2. 양 출원 모두 착오로 등록

(1) 일방의 무효심결 확정시 判/검토 **(한무나유경) (구취소)**
(2) 일방의 포기시 判/검토 **(명불공) (장소)**

<확대된 선출원주의>
의의 및 취지 **(일후동/선공심방)**
{선출원, 확선 template}
1. 문제의 소재
2. 발명별 판단시점 (우선권주장 등 검토)
3. 발명별 거절이유
(1) 관련 특허요건
(2) 乙 선출원의 지위 (발명별로 선원, 확대된 선원지위 있는지)
(3) 사안
(청구항 여러 개일 때 청구항별로 거절이유 검토하듯, 발명별로 거절이유 검토하는 것이 깔끔하고 모든 판단과정을 보여주기 좋은듯)

<불특허발명>
<발명의 설명>
1. 의의 및 취지 **(통명상배/공기)**
2. 기재원칙 (42③)
(1) 42③1 쉽게 실시
1) 취지 判 **(명공보내범)**
2) 판단방법 判 **(통시수과특생사/구실효예)**
(2) 42③2
1) 취지 判 **(기도선심)** 11.7.1 시행 개정법
2) 기재요건 i) 특허를 받고자 하는 발명에 관한 것
ii) 구체적 설명과 선행기술문헌정보 기재
iii) 알 수 없는 경우라면, 인접 기술분야 종래기술 기재하거나 배경기술을 알 수 없다는 취지 기재
3. 형식적 기재방법 (42⑨)

<청구범위>
1. 의의 및 취지 (청발명간/자권)
2. 기재원칙 (42④)
(1) 뒷받침 요건 (42④1)
1) 취지 判 **(출공권부부)**
2) 판단방법 判 **(통청대발/시수발청확일)**
3) 42③1호와의 구별 判 **(통청대발)** 규정 취지를 달리하는 42③1호가 정한 것처럼 판단해서는 안된다.
(2) 명확성 요건 (42④2)
1) 판단방법 判 **(통시상/특받명개판/사용기일판)**
2) 심사기준 (임선비부수이)
임의부가적 사항 또는 **선**택적 사항 기재
비교의 기준 불명확한 표현 사용, **부**정적표현 사용,
상한이나 하한 기재가 없거나 0을 포함하는 **수**치한정,
이중으로 수지한정
3. 구성요소 기재 (42⑥)

<다항제>
1. 의의 및 취지 **(보2다주다)**
2. 다항제 기재방법 (령5) **(종적삭번택2먼번)**

<하나의 특허출원의 범위>1. 의의 및 취지
2. 판단방법 시행령6조 **(기상동상개)**
i) 발명 간 **기**술적 **상**호관련성 있을 것
ii) 발명이 **동**일하거나 **상**응하는 기술적 특징 가질 것
iii) 기술적 특징은 선행기술에 비해 **개**선된 것일 것

----------4장 출원제도----------
(청구범위 A+B, 발설 A+B+C 기재된 case) MAIN 조치
거절이유 통지에 대한 출원인 조치 **(의공정보분변우)**
진보성 인정 - 의견서 제출
진보성 부정 - 공정보분변우
보정-감축보정,
변경출원-실용신안10조 (+ 미리 분할출원)

거절결정에 대한 출원인 조치 **(불재변+분)**
진보성 인정 - 거불복심판 (+ 미리 분할출원)
진보성 부정 - 재심사청구(감축보정), 변경출원
(+ 재거절결정이라면 분할출원)

특허출원에 대한 제3자의 조치
거절이유 인정 **(심우정)**, 거절이유 인정X **(중양실)**

<공지예외적용주장>{template}
(선결논점: 발명X 공지성 인정여부 → 신규성 or 진보성 흠결 여지)
1. 의의 및 취지 **(출공등/조보)**
2. 요건 - (1) 주체 (2) 객체 (3) 시기 (4) 사안
3. 절차보완 가부
(1) 구법상 취급 30②, 종래判 보완 不可
(2) 15.7.29 시행 개정법 30③
4. 구법상 분할출원의 공지예외주장 특判 **(원정분/원누분)**

<정당권리자의 보호>
[무권리자의 법적취급] **(배선법)**
[정당권리자 조치] (2track 보호방안)
(1) 별도의 출원을 통한 권리화 **(배신공정)**
1) 무권리자 출원 또는 등록의 **배**제 → 104
출원 - 심사청구, 우선심사, 정보제공 / 등록 - 무효심판
2) 통상의 **신**규출원 및 의사에 반한 **공**지예외주장
3) **정**당권리자 출원 (34, 35) 17.3.1 시행 개정법
(2) 권리이전을 통한 권리화 **(변이변이)**
1) 협의 성립
i) 출원인**변**경신고 ii) 특허권 **이**전등록신청
2) 협의 불성립
i) 출원인명의**변**경청구
ii) 특허권**이**전등록청구 (17.3.1 시행 개정법) → 103의2
종래 判 특허받을 수 있는 권리를 양도한 후 양도계약이 무효·취소 사유로 효력을 잃은 경우 특허권 이전등록 청구 可
원시적 모인출원의 경우 특허법상 구제절차에 따르지 않고 직접 특허권 이전등록 청구 不可

종래 判 원시적 모인 출원과 후발적 모인출원으로 나누어 후자만 이전등록청구권 인정. 명문으로 모두 허용.

<보정> {template 일반론 적고 사안해결}
1. 의의 및 취지 **(최동유/선안3)**
(2. 거절이유 통지 성격)
(1) 의견서제출기회 判 **(의심적신공강)**
(2) 거절이유통지 종류 (3) 사안
3. 보정 시기에 따른 범위 및 심사방법
(1) 자진보정 또는 최초 거절이유통지 대응 보정
1) 47②
2) 보정된 명세서로 심사. 흠결시 거절이유통지

(2) 최후 거절이유통지 대응 또는 재심사청구시 보정
1) 47②, 47③, 51
2) 보정의 적법성 판단. 부적법하면 보정각하.
적법하면 보정된 명세서로 심사
4. 보정의 범위 판단
(1) 신규사항추가금지 (47②) 判 **(통시상/명마이)**
(2) 청구범위 보정 제한 (47③)
(3) 새로운 거절이유 발생 (51①)
5. 사안해결

<보정각하>
{51①중단 '새로운 거절이유가 발생한 것' template}
(기재불비 극복 보정後 신규성/진보성 흠결 발견)
1. 문제의 소재
2. 보정각하의 의의·취지 및 대상 (각각 중목차로 쓸 수도)
(1) 의의 및 취지 **(특보결행/지)**
(2) 대상 i) 47①2호, 3호 기간의 보정이 ii) 47②, ③ 위반되거나
보정에 의해 새로운 거절이유가 발생한 경우 보정각하
iii) 다만, 51①중단 괄호, 51①단서, 170①괄호는 예외
(3) 사안: 甲이 최후거절이유통지에 대응한 보정을 한 것이나,
진보성 위반이 보정에 의해 새롭게 발생한 거절이유인지 검토
3. 보정에 의한 새로운 거절이유 발생 판단
(1) 의의 및 취지 判 **(기거반배신)**
(2) 판단방법 判 **(보신준비특)**
[51①중단 괄호]
의의 및 취지 判 **(반가지기보)**
판단 判 **(삭인종그/삭직간인종잘/종2인번택누/삭관없새)**

<분할출원> 의의 및 취지 **(2일새/출발45)** 15.7.29 개정법 52①3호
<변경출원> 의의 및 취지 **(특실간동상/과진)**
<조약우선권주장>
1. 의의 및 취지 **(당정우기/선국)** 2. 요건 3. 절차
4. 효과 - 우선권주장 실체적 효력
1) 우선권주장 실체적 효력 범위 - 54① 判
55조1항 국내우선권 규정과 같이, 54조 1항에 따라 우선권 주장일로 소급하는 발명은 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 기재된 사항의 범위에 한정된다.
2) 최초 명세서 등 기재된 사항의 의미 判 **(통시상/명마이)**
3) 검토: 우선기간에 출원한 제3자의 이익을 부당하게 침해하는 결과가 일어날 수 있음은 47조, 55조에 의해 출원 시로 소급하는 경우와 차이가 없으므로, 보정 및 국내우선권 주장의 경우와 같은 관점에서 실체적 효력 받는 발명의 범위를 해석함이 타당.

<국내우선권주장>
1. 의의 및 취지 **(선우선/내누)**
2. 요건 주체적 요건: 동일인 또는 '승계인' (충돌)
특判 判/검토 **(참등편신/후선승) (절문)**
3. 절차
4. 효과
- 우선권주장 불인정 미통지 (선결: 63) 判 **(우불거취유)**
- 우선권주장 실체적 효력
1) 우선권주장 실체적 효력 범위 - 55③ 判
55조 3항에 따라 우선권 주장일로 소급하는 발명은 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 기재된 사항의 범위에 한정된다.
2) 최초 명세서 등에 기재된 사항 의미 判 **(통시상/명마이)**
3) 검토: 우선기간에 출원한 제3자의 이익을 부당하게 침해하는 결과가 일어날 수 있음은 47조에 의해 출원 시로 소급하는 경우와 차이가 없으므로, 보정의 경우와 같은 관점에서 실체적 효력 받는 발명의 범위를 해석함이 타당.

<재심사청구> {template}
1. 문제의 소재
2. 재심사청구
(1) 의의 및 취지 (67조의2)
거절결정 받은 출원인이 보정을 통해 재심사를 청구하는 제도.
심판을 강제하지 아니하여 조속한 권리화
(2) 보정 수반 (47①3호)
47②, 47③, 51① 만족해야
(3) 사안
3. 의견서 제출
(1) 의의 (67조2②)
(2) 사안 (보정에 의해 특허요건 흠결 극복가능하다는 내용 포섭)

<보상금청구권> 1. 의의 및 성질 2. 발생 **(공경알업)** 3. 행사 및 소멸
[출원발명 실시, 출원인 조치] **(보분변우별/조경심우)**
1. 보상금청구권 대상여부
(1) 보상금청구권 의의·취지·법적성질
(2) 사안
(2. 발명의 설명에 기재된 발명 권리화 조치 **(보분별우별)**)
2. 보상금청구권 발생을 위한 조치: **조**기공개신청(시규44), 서면**경**고(65①)
3. 보상금청구권 행사를 위한 조치: 65③ **심**사청구(59), **우**선심사(61)
4. 보상금청구권 행사
(1) 청구가능금액 (65②)
(2) 단기소멸시효 (65⑤, 민법 766): 설정등록일부터 3년 이내 행사
5. 특허권 행사 (65④)

[출원발명 실시, 경고받은자 조치] **(심우정/중양실)**
거절이유가 인정 **(심우정)**
심사청구(59), **우**선심사(61), **정**보제공(63의2)
거절이유가 인정X **(중양실)**
실시**중**지, 특허출원 **양**수, **실**시권 설정 조기합의

----------제5장 특허권 및 실시권----------
청구항별 이전 특判

<허가에 따른 존속기간연장>
의의(89): 타 특허권자와의 형평성 및 의약품 발명의 보호·장려
등록요건(91) - **(필허초특공)**
'필' 시행령 7조
i) 약사법/마약관리법에 따른 품목허가를 받아야 하는 의약품
ii) 신물질을 유효성분으로 제조한 것으로 최초 품목허가 받은 의약품
[최초 품목허가 받은 의약품 판단] 특判
'허' [허가 받은 통상실시권자의 등록시점]
문제점 - 134조1항2호
判/검토 **(통등누연무/신등) (합대)**
'초' [연장기간 산정방식]
判 i) 시기는 시험을 개시한 날 또는 특허권 설정등록일 중 늦은 날, ii) 종기는 허가 등의 처분이 신청인에게 도달함으로써 처분의 효력이 발생한 날
[허가서류 검토기간 중 발생한 보완기간의 취급]
문제점 - 134조1항3호

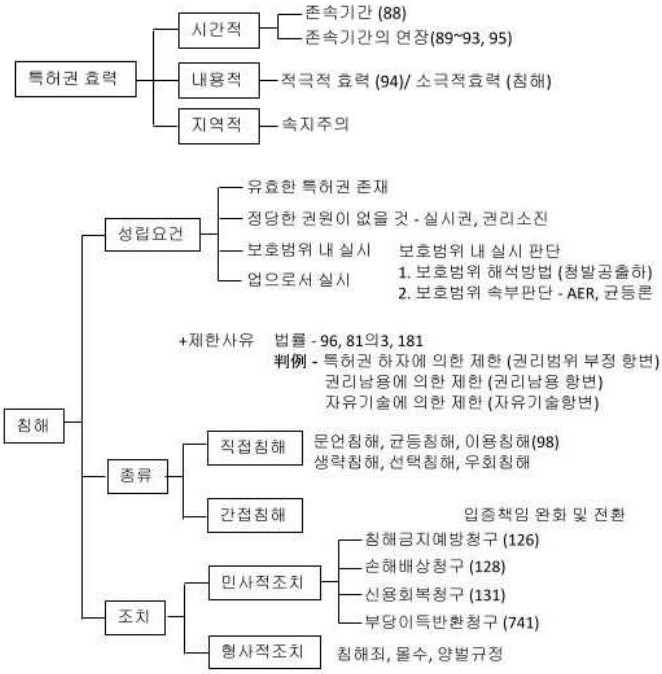
(통상실시권자로 인해 지연된 기간)
구법상 判例는 89조 2항 특허권자의 귀책사유에 허가 등을 신청한 통상실시권자의 귀책사유가 포함된다고 하였다.
判/검토 **(심보자진/허귀지단) (중하)**
"귀책사유와 허가 등 지연 사이에 상당인과관계 인정되지 않음"
절차 - 시기, 보정
효과(95) (선결: 실시시점 판단)
특判 判/검토 **(유효용/약염차통) (대품)** (충돌)
"심사자료를 원용하여 자료 제출을 면제받아 품목허가"

<실시권 일반>
{독점적 통상실시권 template}
1. 문제의 소재
2. 甲 독점적 통상실시권자 여부
(1) 독점적 통상실시권 의의: 실시허락을 받은 자만 당해 특허발명 실시할 수 있는 독점적 권한을 가지는 통상실시권
(2) 판단방법 특判 **(의독묵)**
3. 독점적 통상실시권에 대한 불법행위 특判 **(독법/알침)**

<선사용권>
1. 의의 및 취지 **(선공설)**: 선출원주의 하에서 선발명자와 선출원인 간 공평을 도모하고 기존의 산업설비 보호하기 위해 일정 요건 하에 인정되는 법정실시권
2. 성립요건 및 내용
(1) 성립요건 **(출선국사)**
i) 출원시 ii) 선의로 iii) 국내에서 iv) 실시사업을 하거나 이를 준비
(2) 내용 **(요등대범배)**
i) 법정**요**건 충족시 발생하며, ii) **등**록하지 않아도 제3자 대항요건 구비하고 iii) **대**가 지급을 요하지 않는다. iv) 실시하거나 준비하고 있는 발명 및 사업목적을 **범**위로 하며, ii) **배**타적 효력은 없다.
3. 선사용권 발명 범위
(1) 학설 실시형식한정설 vs 발명범위설
(2) 지방判 동일성 범위에서 변경 가능한 실시형태에도 미친다
(3) 검토: 시장 변화에 따라 제품이 바뀌어야 할 현실적 필요성이 있는 바, 선사용권 몰각 방지
4. 선사용권 사업목적 범위
일반적으로 물건을 생산하던 자는 물건을 다른 실시형태로 (사용, 판매) 실시하는 것이 허용되나, 물건을 생산 외 다른 실시형태로 실시하던 자는 그 실시형태에 한정된다는 견해

<중용권>
1. 의의 및 취지 **(신설)**: 특허청의 행정처분을 **신**뢰한 자의 이익 및 기존의 산업**설**비를 보호하기 위해 일정 요건 하에 인정되는 법정실시권
2. 성립요건 및 내용
(1) 성립요건 **(주무선국사)**
i) 104조1항 각호 주체적 요건을 갖춘 자가 ii) 무효심판청구 등록전 iii) 선의로 iv) 국내에서 v) 실시사업을 하거나 이를 준비
(2) 내용 **(요등대범배)** 대가 지급 요한다.
3. 관련문제
[파리조약 4B와의 관계]
1) 문제점: 파리조약 4B는 우선기간 내 발생사유로 제3자에게 여하한 권리를 발생시키지 않는다고 규정하므로, 우선기간 내 출원된 특허가 무효된 경우 중용권 발생여부 문제된다.
2) 학설 중용권발생설:104조의 취지 vs 중용권불발생설:파리조약4B
3) 검토: 상당한 대가 지급을 요하여 특허권자에게 큰 피해가 없음
[무효심결 확정 전 실시 침해여부]
1) 학설 방임설: 무효심결 확정 전 일응 유효한 권리이므로 침해X vs 금지설: 이용관계의 경우 침해가 성립하는 것과 균형상 침해
2) 검토: 특허권의 본질은 배타권이고, 98조·138조와의 균형 고려하여 금지설 타당. (상표判 논리로도 침해로 보는 것 당연한 듯) 다만, 무효심결 확정 후 중용권 항변 가능한 경우 심결확정 전에는 중용권이 인정될 예비적 지위가 있다.

----------제6장 침해----------



[특허발명 실시, 특허권자 조치] (경민형적증가비 + 보크화실)
1. 경고 - 고의 입증 유력한 자료
2. 민사상조치 (침손신부), 형사상조치 (침몰양)
3. 적극적 (135) - 침해소송에서 유력한 자료
4. 증거보전신청 (157) - 증거가 인멸되거나 훼손될 염려 有
5. 가처분신청 (민소 300) - 본안소송 확정 전 긴급한 행위를 要
6. 비밀유지명령신청 (224의3)
+ 보상금청구권행사, 크로스라이센스, 화해, 실시권
[특허발명 실시, 경고받은 자 조치] (서답항소무취중 + 중양실통재회)
1. 경고에 대한 타당성 검토 - (서)
2. 경고 타당성 없거나, 특허권 하자 有 - (답항소무취중)
3. 경고 타당성 있고, 특허권 하자 無 - (중양실통재회)
중지, 양수, 실시권설정, 통상실시권허락심판, 재정청구, 회피설계

폐기·제거청구 (126②)
特判 침해행위를 조성한 물건이란 침해행위의 필연적 내용을 이루는 물건을 말하고 침해행위에 제공된 설비는 침해에 제공된 설비만을 포함하며, 침해예방에 필요한 최소한도로 한정되어야 한다.
(불가분적으로 결합되어 분리될 수 없을 정도로 일체화되어 있지 않아) 特判 침해제품의 '생산에만' 사용되는 설비의 폐기를 명하고 이를 초과하는 특허권자의 청구는 받아들이지 않은 바 있다.

<균등침해> (判例)
1. 의의 및 취지判 **(주등실보)**
2. 요건 및 입증책임 **(과실변의자 + 수이)** 수치한정발명, 이용발명
3. 요건 판단
(1) 과제해결원리 동일

판단방법 종래判/최근判/검토
(치비특) (청형추/발공/특해기기사핵실) (실선과)
출원당시 공지기술 참작방법
判/검토 **(기기과넓좁/기공기사핵대) (선실보)**
(2) 실질적으로 동일한 작용효과
판단방법 判 **(선과특해침/특해기기사핵침)**
기술사항핵심 공지 判 **(특특/기사핵침/균문구개)**
(3) 변경용이성
판단방법 서울고법判 **(기마인/통별채)**
판단시점 서울고법判 확인대상발명의 제조, 사용 등 있었던 시점
진보성과 비교 서울고법判 권리범위 설정 관점에서 독자적으로

<간접침해>
1. 의의 및 취지判 조문/**(직부권)**
2. 성립요건 - 공용성과 전용성
간접침해대상물이 특허발명 생산(실시)에 사용되어야 하며 (공용성),
특허발명 생산(실시)에만 사용되어야 한다. (전용성)
3. 직접침해 전제여부 종속설vs독립설
判 직접적인 판시는 없으며, i) 소비자가 개인적·가정적으로 사용하는
감광카트리지 제조·판매한 사건에서 간접침해 인정하였으나,
ii) 반제품이 국내에서 생산되었지만 조립이 국외에서 이루어진 사안,
실시권자 의뢰로 방법발명 전용품 제작·납품한 사안 간접침해 부정
4. 요건 판단 (전용품 판단)
(1) 공용성
1) 127조 생산 의미 判 **(생발구일결모새/공가조)**
2) 국외로 수출되는 반제품 생산행위
[속지주의 원칙] 判 127조의 생산이란 '국내'에서의 생산을
의미하므로, 생산이 모두 '국외'에서 일어난 경우에는 그 전단
계 행위가 국내에서 이루어지더라도 간접침해가 성립되지 않는다.
[속지주의 예외] 判 **(국주반/하수가예/가사유결일작/예)**
(2) 전용성 타용도 의미判 **(통경상실다/이실일가)**
입증책임 判/특判/검토
5. 관련判
실시권자의뢰 **(실의공3) (부이)** 소모품의 경우 **(본타일교따)**
전용품에 새로운 구성요소 결합 침해죄 **(미처예간/기형불)**

<이용관계-이용침해>
1. 의의 및 취지 **(후실선실/선실후실/일선후)**
2. 이용관계 개념 判 **(새요그일)**
[촉매부가] 判 **(일현요그)** [선택발명]
3. 이용관계 법적취급
(1) 후원권리자의 법적취급 **(적소허통)**
1) 효력의 제한: **적**극적 효력은 제한되나 **소**극적효력은 제한X
2) 실시방안: **허**락(98), **통**상실시권허락심판(138)
(2) 선원권리자의 법적취급
4. 특허권 간 저촉관계 - 후원특허의 항변 가부
(1) 문제점: 98조에서 특허권 간 저촉관계 규정하고 있지 않아 문제
(2) 학설: 이용관계의 경우 침해가 성립하는 것과 균형상 침해 성립
vs 98조가 저촉관계를 제외하고 있는 바 후원발명이 무효되기
전까지 침해 성립X
(3) 判例 **(선후선적무/법저선)** (4) 검토 **(삭선정반)**

<생략침해>
1. 의의: 특허발명의 구성요소 중 중요도가 낮은 구성요소를 생략
2. 생략침해 인정여부
(1) 학설 긍정설: 특허권자 보호 vs 부정설: 법적안정성
(2) 判例 **(유결전기/구독일결)**
(3) 검토 생략침해를 인정할 경우 사실상 청구범위의 사후적 확장

<우회침해>
1. 의의: 특허발명과 동일한 기술적 사상을 내포하고 있으면서
보호범위를 벗어나기 위해 무용한 부가공정을 추가
2. 우회침해 법리 判 **(출반목/기사핵구/주효)**

<복수주체의 특허침해>
1. 문제의 소재 - 단일주체침해원칙
126조는 침해 주체를 단수로 규정하며, 구성요소완비의 원칙상
단일주체가 모든 구성요소를 실시하여야 침해한 것이 된다.
2. 침해의 주체
(1) 공동직접침해 성립 논의 (수평적 구조, 공동침해)
1) 학설 부정설/긍정설 2) 特判 **(복다실인의전복하)** 3) 검토
(2) 지배관리이론 (수직적 구조, 단독침해)
1) 特判 **(단다실지영단)** 2) 검토
3. 침해의 태양
(1) 국외로 수출되는 반제품 생산
1) 속지주의 원칙 判
속지주의 원칙상 특허권자의 독점적인 권리는 특허권이 등록된
국가의 영역 내에서만 그 효력이 미치는 것이 원칙이다.
2) 예외 - 국내에서의 생산으로 보는 경우
判 **(국주반/하수가예/가사유결일작/예)**
(2) 직접침해여부 (3) 간접침해여부

<공정력과 判의 제항변>
{민사법원 template}
1. 무효사유 검토
2. 공정력 判 **(일무확유다당)**
3. 권리범위부정의 항변
(1) 신규성 흠결 O
(2) 진보성 흠결 X
判 특허발명이 출원 당시 공지 공용인 경우 그 권리범위를 인정
할 수 없으나, 이는 신규성이 없는 경우에 그렇다는 것이지,
진보성이 없는 경우까지 법원이 다른 소송에서 당연히 권리범위를
부정할 수 없다. (91마540)
4. 권리남용의 항변
(1) 신규성 흠결 O (논의 실익 없음)
(2) 진보성 흠결 O
전합判/검토 **(무확전/진부무명/항전심) (공목형)**
5. 정정의 재항변 전합判/검토
항변 set 조치 무효심판청구 및 소송중지신청, 특허권 포기 권유

{권리범위확인심판 template}
1. 무효사유 검토
2. 공정력 判 **(일무확유다당)**
3. 권리범위부정의 항변
(1) 신규성 흠결 O
判 특허발명이 출원 당시 공지 공용인 경우 특허무효의 심결
유무에 관계없이 그 권리범위를 인정할 수 없다. (81후56)
(2) 진보성 흠결 X
전합判/검토 **(확목본무) (준주)**
- 진보성위반 명백한 경우 심판청구 이익 부정 여부 X
判반대의견, 判보충의견 (상형배/무대심)
+ 실시불가, 기술범위 특정불가 - 권리범위 부정

<자유기술항변>
1. 의의 判 **(공공용필)**
(선결논점 권범심에서 자유실시기술 항변 가부)
判 '권리범위확인심판에서' **(공공용필)**
검토: 법적근거의 부족, 항변의 남용가능성을 근거로 부정하는 견해가 있으나, 분쟁의 일회적 해결이라는 실익 고려할 때 허용 타당.
(선결논점 권범심에서 진보성 흠결 권리범위 부정 가부) - 배점고려
2. 문언침해의 경우 (충돌)
학설: 특허발명의 진보성 여부를 판단하는 결과가 되므로 불허 vs 공유재산에 대해 특허권자의 지위를 인정할 수 없는 바 허용
특判, 判/검토 **(애없균확) (본기대일적) (무분)**
3. 판단대상 학설 (전체구성설/대응구성설) 判 **(자청한전)**
검토: 대응구성설에 의하면 자유실시기술항변 남용 可

<의식적제외이론> (判例)
1. 의의, 취지 및 입증책임 **(출일권배/금확제3)**
2. 대상 **(명의정분)**
3. 판단방법 判/검토 **(명심출보의/출청감사/출구권제) (엄균실유)**
[청구항 별 판단여부]
判 "각 청구항의 출원경과를 개별적으로 살펴서"
최근 특判 "개별 청구항 각각의 보정여부를 분리하여 검토할 것이 아니라 특허발명 전체를 종합적으로 관찰"
[일부 구성 배제 청구범위 작성] 判 **(균용기만)**

<권리소진이론> (判例)
1. 의의 및 취지 거래안정 보호 및 특허권자 이중이득 방지
2. 방법발명에 소진이론 적용여부
(선결; 2조3호) 判/검토 **(방실구물목효) (실회)**
3. 방법발명을 실질적으로 구현한 물건 여부 **(통본다/기사핵구/공전비)**

<특허괴물>
1. 의의: 스스로 제조하지 않고 공격적인 특허 권리 취득 및 집행으로 로열티 수입을 얻는 것을 주목적으로 하는 특허관리회사
2. 사회적 영향 **(개기생난)**
(1) 긍정적 영향 i) **개**인발명가 의욕 고취, ii) **기**술발전 촉진
(2) 부정적 영향 i) 특허제품 **생**산비 증가, ii) 소송·심판 **난**무
3. 권리남용에 의한 제한
(1) 判 무효사유 명백한 경우에만 (2) 검토 민법2조 고려
4. 특허법상 제한
(1) 특허취소제도 - 삭제 (재산권 침해소지)
(2) 재정실시권 - 인정 힘듬 (재산권 침해소지)
5. 타법에 의한 제한
(1) 독점규제법 59조
특허법에 의한 권리의 '정당한' 행사라고 인정되는 행위에 대해 독점규제법 적용X. 判은 특허권의 '부당한' 행사에 적용O
(2) 부당한 행사 판단 判 **(외행실취목/목내공)**

부당한 경고장 발송행위에 대한 불법행위 책임 特判
(1) 경고장의 법적성격에 따른 주의 **(자법/발신)**
(2) 거래처 등에 대한 경고장 발송행위 **(직손/세주)**
(3) 검토: 경고장의 부당성은 **(격내영)** 경고자의 자**격**여부, 경고장의 **내**용, 경고장 발송행위로 인한 **영**향의 측면에서 검토

<손해배상청구>
1. 요건 (128①) **(고위손인)**
2. 손해액 산정 등
2-1. 손해액 산정 (128②)
(1) 의의·취지 - 20.12.10 시행 개정법
침해자의 양도수량에 기초해 손해액 산정하는 방식을 규정한다. 손해액 산정방식을 명확히 하여 실무상 혼선을 제거하고 (128②1호), 그 범위를 넘어 합리적 실시료를 구할 수 있음을 명확히 하였다. (128②2호)
(2) 1호에 따른 금액: 판매수량에 대한 일실이익 금액
1) 의의·실익: 침해자의 양도수량을 특허권자의 양도 감소량으로 하여 입증책임을 완화하고, 특허권자의 단위수량당 이익액을 이용하여 계산이 용이하다
2) 계산방법:
(양도수량-공제수량) 중 (생산가능수량-실제판매수량) 즉 한도수량 넘지 않는 수량에 특허권자 단위수량당 이익액 곱한 금액
3) 침해행위 외 사유 의미 判 **(시상광품침/침경)**
(3) 2호에 따른 금액: 초과 수량에 대한 합리적인 실시대가 금액
1) 의의·실익: 특허권자 생산능력 초과 양도수량에 대해 합리적 실시료를 배상케 하여, 침해자가 양도한 모든 침해품에 대한 손해배상 구할 수 있다.
2) 계산방법:
{(양도수량-한도수량) 또는 공제수량 - 실시권설정 불가수량}에 합리적인 실시료율 곱한 금액
(1호 수량 + 2호 수량 + 실시권 설정불가수량 = 양도수량)

2-2. 손해액 추정 (128④)
(1) 법적성질 判 입증책임 전환이라는 효과를 부여하는 법률상 사실에 관한 추정 조항이라고 판시하여 입증편의설
(2) 추정요건 (손해발생의 입증) 判 **(액발/염개주/동)**
(3) 계산방법 총이익설 vs 순이익설 vs 한계이익설
判 침해제품의 총 판매수익에서 침해제품의 생산·판매를 위하여 추가로 들어가는 비용 (변동비용)을 공제한 한계이익
(4) 기여도 산정 (판매이익×기여율)
1) 기여율 산정 법리 判 **(전침관기)**
2) 기여율 산정방법 判 **(불중격양)**
3) 구체적인 기여도 산정할 수 없는 경우
과거 特判: 128조 4항의 추정 규정을 적용할 수 없고 128조 7항에 따라 상당한 손해액을 인정할 수 밖에 없다고 하여, 기여도 입증책임이 특허권자에게 있다는 입장이다.
최근 特判: 특허발명의 실시 외 침해자의 판매이익에 기여한 요소 및 기여한 정도에 관한 입증책임은 침해자에게 있다.
검토: 실손해배상 원칙상 과거 特判 타당

2-3. 손해액 의제 (128⑤⑥) 19.7.9 시행 개정법
(1) 의의·실익·입증책임: 손해액의 하한으로서, 특허권자가 합리적으로 받을 수 있는 금액을 증명할 책임을 부담
(2) 특허권자 실시 요부 判 '특허권과 달리' **(영침구발전)**
검토 **(특창전액)**
(3) 구법상 통상 받을 수 있는 금액 결정 判 **(가실동/잔이대침/객합)**
제3자와 실시계약 내용 유추적용 判 **(실불특참입)**

2-4. 손해액 인정 (128⑦)
(1) 의의·실익: 判 증명도·심증도를 경감함으로써 손해의 공평·타당한 분담을 지도원리로 하는 손해배상제도의 이상과 기능을 실현
(2) 인정요건 判 **(발인자폐)**
(3) 자유심증의 적용 및 한계
1) 자유심증에 따른 손해액 산정 判 **(자변증상)**
2) 자유심증의 한계 判 **(자근탐객)**

2-5. 징벌적손해배상제도 19.7.9 시행 개정법
(1) 의의 및 취지: 형벌적 기능을 구현하여 지식재산 보호 강화
(2) 구법상 도입 논의: 실효적 보상 담보 vs 민·형사상책임 분리원칙
(3) 개정법 및 검토 **(중왜사)**
19.7.9 시행 개정법. **중**소기업 기술탈취행위를 근절하고, **왜**곡된 지식재산 질서를 바로잡는 기반을 마련함과 동시에, **사**적 형벌의 성격을 지니는 제도의 도입에 있어 적용요건을 구체적으로 규정한 데 의미
(4) 내용 1) 고의 (128⑧) 2) 배상액 산정 (128⑨)

{과실의 추정}
1. 의의 및 취지 (130)
"취지는 특허발명의 내용은 공시되어 일반 공중에게 널리 알려질 수 있고, 또 당해 기술분야에서의 특허권의 침해에 대한 주의의무를 부과하는 것이 정당하다는 데 있다"
2. 추정의 복멸 判 **(존권)**
3. 정정심결과의 관계 判 **(제정실/과정그)**
4. 무효로 된 특허권에 기해 과실추정 복멸 가부 判 **(처침권)**

{자료제출명령}
1. 의의 및 취지 - 집중적인 증거조사 도모
2. 범위 및 대상 (132①) 16.6.30 시행 개정법
손해액의 산정 → 침해의 증명 및 손해액의 산정, 서류 → 자료
3. 자료제시명령 및 비밀심리절차 (132②)
4. 제출거절시 취급 (132④)

<벌칙>
{침해죄 template}
1. 문제의 소재
2. 특허법상 침해죄
(1) 의의 및 취지 (225): 특허권을 침해한 자는 7년 이하 징역 또는 1억 이하 벌금에 처한다. 특허권의 실효적 보호를 위해 형사죄 규정
(2) 내용
1) 반의사불벌죄 (225②) 20.10.20 시행 개정법
피해자가 기소를 원치 않는다는 의사를 확실히 표명한 경우에만 공소를 제기할 수 없다. 친고죄에서 반의사불벌죄로 개정됨에 따라 피해자는 고소기간의 제한을 받지 않는다.
2) 주관적 요건 고의: 침해죄는 고의범만 처벌한다.
3) 포괄일죄:
침해가 수회에 걸쳐 이루어졌더라도 포괄하여 1개의 범죄가 성립
(3) 사안
3. 침해죄에 따른 공소사실 특정방법 判/검토 **(대등/태다구) (능방)**

{허위표시 죄 template}
1. 문제의 소재 - 특허표시 (223)
2. 특허법상 허위표시 죄
(1) 허위표시 금지 (224): 그릇된 특허표시로 인한 수요자의 오인 방지
(2) 벌칙 (228): 비친고죄, 양벌규정 적용
3. 甲의 광고행위가 허위표시죄에 해당하는지
(1) 구성일부 변경한 경우 判 **(특표청변/변통부차/공오)**
다른 특허표시한 경우 判
(2) 사안

----------제7장 심판----------
---심판총론---
<심판의 주체> 이해관계인 의의·취지 심판청구의 남용 및 심판적체 방지
- 판단방법 判 **(존불소직현)**, 심결시 기준, 구체적·개별적

<참가>
1. 의의 및 취지
타인 간 심판 계속 중 제3자가 심판절차에 관여하는 제도. 참가인은 자신의 이익을 주장할 기회를 부여받고, 피참가인은 참가인의 조력을 얻으며, 궁극적으로 심리의 공정성을 확보한다.
2. 요건 및 절차 **(청이당계종서)**
3. 참가의 효력 **(속일중)** (1) 참가인의 지위 (2) 심판절차의 중단·중지

<일사부재리> **(본누사증심+시)**
1. 의의 및 취지 (163) **(본누사증심/남경반)**
2. 요건 (1) **본**안심결확정 (당사자계심판만)
[일사부재리 각하심결에 일사부재리 효력 여부]
문제점: 163조는 실체상의 적법요건인바 단서의 예외 인정 문제
특判 일사부재리 각하심결에서 동일증거에 의한 심판청구인지 문제되어 진보성 여부에 관해 실체판단이 이루어진 경우 각하심결에 일사부재리 효력 인정
判 **(청각/확번유증각)** 검토 **(2001/각기문/심3)**
(2) **누**구든지 (3) 동일**사**실
(4) 동일**증**거 학설/判 **(형중쟁거/확번유/쟁)** 검토
구체적 판단 判 **(그심판사/확번유보결)**
증거의 범위: 개정법은 '판결'을 삭제한 바, 소송단계에서만 제출되고 심판단계에서 제출되지 아니한 증거는 본 규정의 증거의 범위에 포함되지 않는다.
(5) 동일**심**판 [무효심판 내 정정청구 이후 정정무효심판]
심판편람/判
3. 판단**시**점 학설 심결시설/심판청구시설
判 1) 선행본안심결 확정 관련 기준시점 전합判 **(심우재/법판무)**
2) 동일사실 및 증거 관련 기준시점 최근判 **(보사증심)**
검토 **(명문3) (사증제보모)**
4. 효과 **(직각대)** 직권조사사항, 흠결시 심결각하, 대세적 효력

[일사부재리 폐지 논의]
폐지론: 제3자 대세효로 인한 재판청구권 박탈 문제
존치론: 심결의 모순·저촉 방지
검토: 오스트리아는 위헌결정으로 규정 폐지. 일본은 개정을 통해 대세효를 제외. 일사부재리 원칙 존치하되, 주체적 범위를 '심결의 당사자 또는 참가인'으로 제한함이 바람직.

{새로운 청구원인 추가된 후심판 template}
1. 문제의 소재 2. 일사부재리 의의·취지
3. 청구원인 추가된 심판청구 취급 **(다무사/원공일확번유)**
(1) 동일사실여부 判 (2) 청구원인 공통되는 부분 判 (3) 사안

3. 동일사실여부 판단
(1) 동일사실여부 判 **(다무사)** (2) 사안
4. 무효사유 판단
(1) 청구원인 공통되는 부분 判 **(원공일확번유)**
(2) 사안 1) 신규성 무효사유 판단 2) 진보성 무효사유 판단

{일사부재리 각하심결 후 심취소에서 새로운 청구원인 추가 template}
1. 문제의 소재 2. 일사부재리 의의·취지
3. 일사부재리 판단시점 判 **(보사증심)** 검토 **(사증제보모)** + α
4. 심결취소소송 심리범위 - 무제한설 원칙
5. 일사부재리 각하심결 취소소송 심리범위 判 **(심사증/주새무)** 검토
6. 결론 - 기각판결 (심판원의 각하심결 타당하므로)

<중복심판청구금지> **(당심계+시)**
1. 의의 및 취지 (154⑧) **(259/남모경)**
2. 요건 (1) **당**사자 동일 (2) **심**판물(청구) 동일
(3) 전 심판 **계**속 중 후 심판 청구
문제점: 259조를 준용하는바 법원 의미 심판원으로 한정할지
학설: 154⑧은 심판에 관한 규정 vs 중복심판청구 금지 취지
특判 **(심소취확)**
검토: 한정해석하면 동일 당사자 사이에 2개의 심판절차가 진행되는 불합리한 결과가 발생가능
3. 판단**시**점 학설 심결시설/심판청구시설
判 **(민소변특청심/일요범차)** 검토 **(회공일/공심전제)**
[심판청구권 남용] 특判

---심판각론---
<거절결정불복심판>
{template}
1. 문제의 소재
2. 거절결정불복심판청구 의의 및 취지 **(심거공절속)**
3. 거절결정불복심판 심리범위 및 심리절차
(1) 심리범위:
원 거절이유에 한정되지 않고 특허요건 충족여부 전면적 재심리
거절결정의 타당성, 보정각하의 타당성, 심사절차의 위법여부
(2) 심리절차 (63, 170①②)
63조를 준용하지만, 의견서제출기회 부여는 특허거절결정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에 한한다. 判 **(절보강/의새)**
4. 새로운 거절이유 판단
(1) 판단방법: 실질적으로 출원인에게 다툴 기회가 부여되었는지
(2) 거절결정이유 중 통지하지 않은 거절이유 포함된 경우
判 **(거심거통)**
거절이유통지된 사유지만 거절결정이유가 되지 않은 경우
判 **(심거심심)**

<특허무효심판>
1. 의의 및 취지 **(특무심/공완)**
2. 요건
- 주체적 요건
[실시권자의 무효심판청구]*
긍정설: 특허제도의 공익적 측면, 부정설: 신의칙에 反
종래判은 판시가 나뉘어져 있었다.
전합判/검토 **(존불소직현제판포/대없소) (실제시비불)**
[이해관계 폐지 논의]
폐지론: 무효심판의 공익적 성격, 존치론: 심판청구의 남용
검토: 이해관계 심리로 인한 지연을 고려하면 폐지론 타당. 다만, 누구든지 심판청구할 수 있도록 하면서 163조의 범위를 누구든지로 함은 일사부재리 효과가 과도하게 되므로 '심결의 당사자 또는 참가인'으로 제한함이 바람직
- 객체적 요건 [특허지분에 대한 무효심판청구]
判 특허처분 자체에 대한 무효를 청구하는 제도인 무효심판에서 공유자 지분에 따라 특허를 분할하여 일부 지분만의 무효심판을 청구하는 것은 허용할 수 없다.
검토: 특허처분은 하나의 출원에 대해 하나의 특허권을 부여하는 단일한 행정행위
3. 절차 (1) 청구 (2) 심리
4. 효과(심결)
[특허무효에 따른 실시계약의 취급]
무효심결에 따른 실시계약에 대한 효력 判 **(계원불상/무확불상)**
실시료의 취급 判 **(계원불상/계자별무)**
- 미지급된 실시료 지급 청구, 기지급된 실시료 반환청구

<권리범위확인심판>*
1. 의의 및 취지 **(확속공/분조)**
법적성질 사실관계확정설/권리관계확정설 判 **(권효대구)**
2. 요건 - 주체적 요건 [소권범 이해관계인] 判 **(성장물업)**
시기적 요건 **(현소/현목적소익/상)**
3. 관련문제
(1) 적극적권리범위확인심판 청구항을 지정하지 않은 경우
특判 확인대상발명이 여러 개의 청구항 중 어느 한 항에만 속한다 하더라도 심판청구를 인용해야 한다.
심판편람: 모든 청구항에 대해 속부를 판단해야 하며, 청구항별로 일부인용, 일부기각의 주문을 내야한다.
검토: 권리관계의 정확한 공시를 위해 일부인용, 일부기각의 표시
(2) 심결의 기속력 인정여부 (선결: 법적성질)
긍정설: 제도의 본질 권리관계확정 vs 부정설: 전혀 별개의 절차
判 **(확유다증배)** 검토: 심결은 행정처분으로서 명문의 규정이 없는 이상 권한분배 원칙상 민사법원에 대해 기속력 인정 불가

주제별 논의
I. 적극적 권범심 계속 中 소극적 권범심 청구 (심판총론 part)
1. 심판청구 이익 존부
(1) 의의 **(법현장)** (2) 특判/검토 **(민별/오자)**
2. 중복심판청구 해당 여부
(1) 의의 (154⑧준용 민소법259조) (2) 요건 (당심계)
(3) 심판 계속 中에 심결취소소송 (or 대법원) 계속 中 포함? O
(4) 동일 심판물? X **(일판확예)**

II. 확인대상발명의 특정 (목차 - 방정불보)
1. 심판청구방식: 특허발명과 대비할 수 있는 설명서 및 도면 (140③)
2. 특정의 정도
[원칙] 判 **(전대차)**
[확인대상발명 일부 구성 불명확] 判 **(대불일속) (통다구일)**
[수치한정] 判 **(대수설도)** [기능식] 判 **(통확설상명파)**
[간접침해] 判 **(방실특확)**
3. 불특정시 취급: 判 특허심판의 적법요건으로서 직권조사사항
요지변경이 되지 아니하는 범위 내에서 보정을 명하는 조치
4. 보정 判 **(불당/생추)**
5. 관련문제
(1) 확인대상발명 파악
[원칙] 判 설명서 기준으로 파악해야 하고 도면에 의하여 설명 부분을 변경하여 파악할 수 없다.
[보충] 判 설명서 기재만으로 기술적 범위 확정할 수 없는 경우 설명서와 도면이 불일치하지 않는 이상 도면 부분에 의하여 위 설명 부분을 보충할 수 있다.
(2) 복수개 확인대상발명
심판편람: 보정명령 후 심결각하. 다만 하나의 확인대상발명의 하위 개념에 속하는 복수 개의 실시예가 기재될 수 있다.
최근 특判 i) 135조에서 확인대상발명의 개수를 제한하지 않는 점 ii) 행정심판법에서 복수청구의 병합을 인정하는 점 고려해 허용
검토: 분쟁 신속한 해결 고려할 때 확인대상발명에 대한 심판청구가 모든 확인대상발명이 권리범위에 속하거나 속하지 않는다는 취지인 경우 허용함이 타당.

III. 확인의 이익
1. 의의 **(법현장)**
2. 적극적권리범위확인심판 判 **(피실다/심실익/사사)**
3. 소극적권리범위확인심판
[실시예정인 권리 다툼 無] 判 **(현실다/장주다)**
[민사소송계속 中 소극적권리범위확인심판 확인의 이익] (충돌)
학설 특허법이 인정한 심판청구 기회 사법부 판단으로 박탈 부당
vs 소송과 심판 결과에 대한 모순·저촉 방지
특判 **(소유과부)**
判 **(판침기아/간특분조고/164별독인전)** 검토 **(성기/규내취)**
4. 관련문제
[심취소에서 확인대상발명 미실시 주장] (충돌)
判 **(심소소만/금신위)** 검토 **(범법)**

IV. 등록권리간 권리범위확인심판
등록권리간 권리범위확인심판 적법여부 判 **(적무부/소속부)**
- 특허발명 신규성無 특判/判 **(적무부/후특신달아)** (충돌)
- 후출원 등록발명 이용발명 判 **(이부확)** (이용관계 성립여부 논점)
- 확인대상발명과 특허발명 동일성
특判 등록권리간 적극적 권리범위확인심판으로 볼 수 있으려면
확인대상발명이 후특허발명과 '실질적으로' 동일한 발명에 해당해야
(차과구주새효미로 포섭)

V. 심결취소소송 소의 이익 (소송 part)
1. 적극적권리범위확인심판
[적극적권리범위확인심판(인용심결) 소송 중 확인대상발명 등록]
특判 종래/최근 **(후확변익각/최기익)**
검토: 위 심결취소소송의 성격은 소극적권리범위확인심판의 실질
갖는바 불리한 심결을 받은 당사자 보호 위해 소의 이익 긍정
2. 소극적권리범위확인심판
[소극적권리범위확인심판 소송 중 민사판결 확정] (충돌)
특判/判 **(유적수/민상중수) (존기소)**

<정정심판>
1. 의의 및 취지 判 **(불정/무권3)**
2. 요건
(1) 주체적 특허권자 (공유인 경우 전원, 전허직질 동의 要)
(2) 객체적
1) 대상 (136①): 청구범위 감축, 잘못 기재된 사항의 정정,
분명하지 않은 기재 명확화
2) 범위 (136③): 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위
(잘못 기재된 사항의 정정은 최명도 범위)
2) 한계 (136④⑤)
i) 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하지 않을 것
ii) 청구범위 감축, 잘못 기재된 사항의 정정
특허출원시 특허를 받을 수 있을 것
(3) 시기적 존속기간 중은 물론 장래를 향해 소멸한 경우도 BUT
3. 절차
(1) 청구
1) 정정명세서 또는 도면 첨부(140⑤) 2) 전허직질 동의서 첨부
(2) 심리
1) 정정이 적법한지 직권심리 후 의견서 제출기회 (136⑥)
判 **(의심적신공강)**
2) 심리종결통지 전까지 정정명세서 또는 도면 보정 (136⑪)
判 **(당정삭/실동경고)**
4. 효과 (심결)
(1) 인용심결 (136⑩)
1) 정정된 내용대로 출원·공개·결정·심결·설정등록 간주
2) 심판원장이 특허청장에게 알리면, 특허청장이 공보게재
(2) 정정심결 소급효 범위 判 **(무유/조신진)**
(3) 일부인용 또는 일부기각심결 불허 특判 **(복청하기일)**

주제별 논의
I. 대상 및 범위
1. 청구범위 감축 : 약리기전 부가 정정 判 **(약불내/용특구자한구)**
2. 잘못 기재된 사항의 정정
3. 분명하지 않은 기재의 명확화
(1) 분명하지 않은 기재의 명확화의 의미 判 **(명명/일모)**
(2) 청구범위 기재되지 않은 사항 발명의 설명 判 **(기사보특/일모)**
4. 명세서 또는 도면 기재된 사항 의미 判 **(통시상/명마이)**

II. 실질적 확장·변경하지 않을 것
판단방법 判 **(실변형전실/목효변기반/전신3손)**

III. 정정심판과 무효심판 관계
1. 정정심판과 무효심판의 동시계류 가부
2. 동시계류 중 심리순서 및 판단대상
判 **(정우바먼전)** 최근전합 보충의견
3. 동시계류 중 정정심결이 먼저 확정 (136⑩)
(1) 무효심판 사실심 변론종결 전 정정심결 확정
(2) 무효심판 사실심 변론종결 후 정정심결 확정
4. 동시계류 중 무효심결이 먼저 확정 (133③)
(1) 정정심판 계속 중 무효심결 확정 判 **(무확처대익)**
(2) 정정심판 계속 중 일부청구항 무효심결 확정
1) 문제점 - 정정의 일체성
2) 특判 **(일허일불/일무전부)** 3) 검토 **(일무실)**

{무효심판 사실심 변론종결 전 정정심결 확정}
1. 문제의 소재 - 136⑩
2. 심결취소소송의 심리범위
3. 사실심변론종결 전 정정심결 확정된 경우 취급
判 **(동전정변)** 검토 **(136범불)**

{무효심판 사실심 변론종결 후 정정심결 확정}
1. 문제의 소재 - 136⑩
2. 민사소송법상 재심제도 및 재심사유
1) 재심제도: 판결의 효력 인정할 수 없는 중대한 하자 있는 경우,
구체적 정의를 실현
2) 재심사유: 행정소송법에 따라 준용되는 민사소송법 451조1항8호
判 **(확법구/사자행/다확소변)**
3. 사실심변론종결 후 정정심결 확정된 경우 취급
종래判 정정된 사항이 특허무효 사유의 유무를 판단하는 전제가 된
사실인정에 영향을 미친 것이라면 재심사유에 해당한다는 입장이었다.
전합 다수判 **(특기/특확변/모소변/소분지)** 별개判 **(무가)**
검토 **(지취가)**
최근 判 (종래 방론으로 판시된 부분)
무효심판 절차에서 정정청구를 하여 침해를 원인으로 하는 민사소송
사실심 변론종결 이후에 정정청구에 대한 심결이 확정되더라도,
정정 전 명세서로 판단한 원심판결에 민사소송법 451조 1항 8호 재심
사유가 있다고 볼 수 없다.

4. 심리판단대상
(1) 대법원
判 상고심은 정정심결이 확정되기 전의 정정 전 명세서를 대상으로 진보성을 판단해야 한다.
(2) 파기환송 후 특허법원
전합 보충判 원심을 파기환송하게 되면, 환송 후 원심은 정정 후 명세서를 대상으로 다시 심리한 후 판단하게 된다.
(3) 상고기각 후 특허심판원
判 심결을 취소하는 원심판결이 그대로 확정되고, 심판원은 정정 심결이 확정된 정정 후의 청구항을 대상으로 심리를 진행한다.

IV. 기타
형사소송 - 정정 전 명세서로 심리 **(후피소전)** 判/검토

[환송 후 심판절차에서 정정청구 가부]
학설: 특허법원에서만 제출된 증거에 대응한 정정청구 기회 vs
특허법원에서 정정심판 가능
특判 **(취새/147133답정)** 검토 **(번새정우)**

----------제8장 소송----------
<심결취소소송 당사자>
1. 당사자: 원고 (186②), 피고 (187)
2. 특허권의 공유 관련 쟁점
(1) 공유자 1인 심결취소소송 원고적격 상표判**(합행/패권/이권재)**
(2) 공유자 1인의 단독심판청구 각하심결 원고적격
특判 심판청구를 하지 않은 공유자는 186조 2항 소정의 당사자, 참가인, 참가신청을 하였으나 거부된 자에 해당하지 않으므로 원고적격이 인정되지 않는다.
3. 공동심판의 심결 관련 쟁점
공동심판청구인 1인 심결취소소송 피고 - 분리확정여부 (충돌)
특判 심결 중 피고로 되지 아니한 심판청구부분이 분리확정
判 **(유일소/전확차)** 검토: 모순·저촉 방지를 위한 합일확정 필요
4. 권리승계 관련 쟁점
제소기간 도과 후 출원인변경신고 원고적격 判 **(특변소/변제)**
(선결 186②, 38④)

<심결취소소송 제소기간>{template}
1. 문제의 소재
2. 심결취소소송 제소기간 (186③내지⑤)
3. 제소기간 도과여부
(1) 문제점 (2) 14조4호 적용여부 判 **(5특행/제특특/심특)**
(3) 제소기간 산정시 적용법규 判 **(심특행/8170161)**
(4) 사안 - 민법 '근로자의 날' 공휴일X, 제소기간 도과
4. 부가기간지정 여부
(1) 부가기간 지정신청 취급 判 (2) 사안 - 제소기간 연장X

<심결취소소송 소송물 및 심리>
1. 소송물 - 심결의 위법성 판단시점 判 **(심당법사)**
2. 심리원칙
변론주의 원칙 判 **(직변/당주법변)**
자백인정여부 및 대상 判 "심결취소소송에서도 변론주의가 적용되므로 자백이 인정되나, 자백의 대상은 사실이고 사실에 대한 법적판단 내지 평가는 자백의 대상이 되지 않는다."
3. 심리범위

{거절결정불복심판, 정정심판 심리범위 template}
1. 문제의 소재 - 심결전치주의 186⑥
2. 심결취소소송 심리범위
(1) 학설 무제한설:소송상1심 vs. 제한설:심결전치주의
(2) 判 **(당판사주/법제심판/특의사주)**
(3) 검토 **(소기의)**
3. 새로운 거절이유 판단
(1) 판단방법: 실질적으로 출원인에게 다툴 기회가 부여되었는지
判 **(주부통보)**
(2) 判 (case 별)
case 1 주지관용기술 존재 증명하기 위한 자료 보충
-거불심에 대한 심취소 判 **(심비보주증)**
-정정심판에 대한 심취소 判 **(선보주증/기선기보)**
case 2 주선행발명의 변경 判 **(공차인극쉽발)**
결합관계 달리 주장 특判 **(필전판구내)**
(3) 사안

<심결취소소송 종료>
1. 기속력 의의·취지 (189③)
취소판결의 효과를 보장하기 위해 취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대해 심판원을 기속한다.
2. 기속력의 범위 判 **(사법/새기증특/종동)**
3. '새로운 증거'의 의미 判 **(심채조판번충)**

취소판결 확정 후 상당기간 부여의무
특判 **(새답상/상증심행)** 검토 **(163189판번충)**

{template}
(무효심판에서 1항, 2항 정정 인정받아 진보성 인정으로 기각심결.
심결취소소송에서 1항 정정발명 진보성 부정으로 심결취소판결)
1. 문제의 소재
2. 심결취소범위
(1) 정정확정시기 判 **(독정별확/무심확)**
(2) 정정의 일체성 判
무효심판절차에서의 정정청구는 특별한 사정이 없는 한 불가분의 관계에 있어 일체로서 허용 여부를 판단하여야 한다.
(3) 사안
i) 1항 정정발명의 특허무효 여부에 관한 심결을 취소하는 이상, 함께 확정되어야 할 정정청구도 취소를 면할 수 없다.
ii) 정정청구는 1항 뿐 아니라 2항에 걸쳐 있는 것이어서 2항 특허무효 여부에 관한 부분도 따로 확정되지 못한 채 정정청구와 함께 취소되어야 하므로, 이 사건 심결은 전부 취소.
3. 취소판결의 기속력
(1) 기속력 의의·취지 (189③)
(2) 기속력 범위 判 **(사법/새기증특/종동)**
((3) 새로운 증거의 의미 **(심채조판번충)**)
(4) 사안
i) 이 사건 원심결을 전부 취소하였으나, 취소의 기본이 된 이유는 1항 정정발명에 관한 원심결의 위법성 부분이다.
ii) 따라서 취소판결의 기속력은 1항 정정발명에 관한 원심결의 사실상 및 법률상 판단이 정당하지 않다는 점에 발생한다.
iii) 1항과 관련해 새로운 증거가 제출되는 등의 사정이 없는 한 종전심결과 동일한 결론의 심결을 할 수 없다.

----------제9장 PCT----------

{우선일 template}

1. 문제의 소재
2. 국내단계진입 절차
   (1) 기준일 (2) 진입절차
3. 우선일 검토 or 甲 주장 타당여부
   (1) PCT출원의 우선권주장
      PCT출원도 우선권주장을 수반할 수 있으며 (PCT8(1)),
      요건 및 효과는 파리조약 4조에 의하고 (PCT8(2)(a)),
      절차는 PCT규정에 의한다.
   ((2) PCT(2)(xi) 우선일 의미)
   (3) 우선권주장의 실체적 효력이 없는 경우
      1) 判例 우선권 주장에 명백한 오류가 없다면 그 주장하는 날을 우선일로 보아 이를 기준으로 절차를 진행해야 하며, 우선권 주장의 실체적 효력 유무에 따라 달리 볼 것은 아니다.
      2) 검토: 우선일은 국제단계를 구성하는 각종 절차들의 기한을 정하는 기준이 되고, 이해관계에 중대한 영향을 미치므로 일률적
   (4) 사안

{자기지정 template - 선출원이 국내출원, 후출원 PCT출원}

1. 문제의 소재
2. PCT출원의 우선권주장
   (1) 자기지정 의의 및 취급
      i) PCT출원도 우선권주장을 수반할 수 있으며 (PCT8(1)),
      자국 국내출원을 기초로 우선권주장하는 PCT출원이 자국을 지정국으로 포함한 경우 자기지정이다.
      ii) 요건 및 효과는 국내법에 의하고 (PCT8(2)(b)),
      절차는 PCT규정에 의한다.
   (2) 사안 - 자기지정 해당, 우선권주장 적법 포섭
3. 확대된 선출원주의
   (1) 의의·취지 (29③⑤)
      선출원주의 보완하고, 심사청구 제도의 효율적 운영을 위한 규정. 후출원의 공개에 의해 동일한 발명 범위에서 선출원 공개의제 (55④)
   (2) 자기지정 PCT출원의 경우
      후출원의 원문에 기재된 발명 중 선출원의 최초 명세서 등에 기재된 발명에 대해 공개의제 (202②본문). 다만, 후출원 201④에 따라 취하간주되는 경우 선출원 공개의제 X (202②단서). 후출원 확선 지위도 없음 (29⑦)
   (3) 사안
4. 선출원 취하간주
   (1) 判例
   선출원이 국내출원인 경우 56조1항에 따라 출원일부터 1년 3개월이 경과한 때 취하간주된다고 판시하여, 국내진입여부와 무관하게 선출원 취하간주 됨을 명확히 하였다.
   (2) 사안

----------단문 ----------

특허결정에 대한 불복 (224의2) 判

<특허와 노하우>

1. 노하우 의의
   비밀리에 관리되는 기술적 지식이나 경험.
   영업비밀로 보호받기 위해서는, 영엉비밀의 성립요건으로 비공지성, 경제적 유용성, 비밀유지성을 충족해야 한다.
2. 특허와 노하우 비교 **(공독요기방범)**
   (1) 공개여부
      특허는 공개가 필수적 (64), 노하우는 비공개로 유지 가능
   (2) 독점·배타성
      특허는 독점·배타성 (94), 노하우는 법률상 독점·배타성 불인정
   (3) 보호요건
      특허는 발명의 정의규정, 신규성, 진보성 등 특허요건 要
      노하우는 특별한 정의규정 없으며 요건 제한 無
   (4) 보호기간
      특허는 존속기간 유한 (88), 노하우는 영속적 보호 가능
   (5) 보호방법
      특허는 특허법에 기한 민·형사상 청구 가능
      노하우는 계약내용, 영업비밀보호법에 의한 보호 가능
   (6) 보호범위
      특허는 청구범위에 기재된 발명을 보호 (97), 노하우는 불명확
3. 검토
   어떤 방식이 타당한지 일률적으로 판단할 수 없으며 구체적·개별적 사정을 고려하여 정책적으로 판단

<발명자의 법적 취급>

1. 발명자 의의 **(착목조/기창실기)** (선결: 2조1호, 33①본문)
2. 법적 취급
   (1) 33, 44
   (2) 42①4호 (발명자의 명예에 관한 규정)
   (3) 29③
   (4) 133①괄호
   (5) 파리조약 4조의3
      발명자는 발명자로서 명시될 권리를 갖는다. (발명자게재권)
   (6) 시행규칙 28조
      출원서에 발명자 중 일부 발명자 기재를 누락하거나 잘못 적은 때에는 추가 또는 정정할 수 있다. 99조의2 2항에 따라 발명자를 추가·삭제·정정하려는 경우에는 특허권자 및 신청 전·후 발명자 전원이 서명, 날인한 확인서류를 첨부하지 않을 수 있다.

<독립항과 종속항>

1. 구별
   i) 독립항은 발명의 본질적 특정과 관련된 필수 구성요소 포함하는 청구항, ii) 종속항은 인용하는 항을 한정·부가해 구체화하는 청구항. 判 **(형인생치)**
2. 종속항 기재 실익
   (1) 심사단계
      i) 독립항 등록이 곤란할 경우 보다 구체화된 종속항 등록 도모할 수 있어 권리화의 단계적 시도 측면
      ii) 독립항 신규성, 진보성 인정되면 종속항 신규성, 진보성 인정되는 점과 독립항 간 단일성만 판단하면 된다는 점 심사편의상 실익
   (2) 권리단계
      i) 소극적 효력 측면에서는 실익이 크지 않으나,
      ii) 제3자의 권리화 예방, iii) 권리의 안정성 확보, iv) 정정 허부에 대한 예측가능성 높임

<통상의 기술자> **(전의능수수국)**

1. 전제
2. 의미
   특判 통상의 기술자란 특정 능력을 가정한 자연인이라 하여 상상의 인물설 입장
3. 능력 특判 **(기모자연통)**
4. 수준

特判 당해 기술분야의 학사학위 소지자로서 당해 기술분야에서 실무 경력이 3년 내지 5년 정도인 자를 통상의 기술자로 본다.

5. 수
特判 여러 분야의 복수의 기술자가 아닌 단수의 자연인인 기술자

6. 국적
判 국내의 기술 수준을 고려하여 국내에 있는 당해 기술분야의 전문가 입장에서 판단해야 한다는 주장은 독자적인 견해에 불과

통상의 기술자 기술수준 사실문제
判例 통상의 기술자 수준에 대하여 증거 등 기록에 나타난 지료에 기초하여 파악한 다음, 통상의 기술자가 차이를 극복하고 선행기술로부터 쉽게 발명할 수 있는지 살펴보아야 한다.
검토: 법률판단의 문제로 보면 통상의 기술자 기술수준을 법관 내지 기술심리관의 판단으로 대체할 위험

<임시명세서 제도>
1. 의의 및 취지 (시규21⑤⑥)
42조의2 1항 후단에 따라 청구범위를 적지 않고 출원할 때 임시명세서를 첨부하여 제출할 수 있다. 빠른 출원일 확보를 위해 20.3.30 시행규칙 도입
2. 요건 및 절차
i) 기존 발명의 설명 기재방법을 따르지 않고 논문 등을 특허청장이 고시하는 파일형식으로 첨부하여 출원할 수 있으며,
ii) 출원서에 그 취지를 기재하여야 한다.
3. 특허 취득하기 위한 조치
(1) 정식 명세서 제출하는 방안 (42의2②, 시규21⑥)
i) 64조1항 각호 날부터 1년 2개월 또는 제3자 심사청구 통지일부터 3개월 중 빠른 날까지 청구범위와 발명의 설명을 서식에 맞게 보정한 정식 명세서를 제출해야 한다.
ii) 신규사항 추가할 수 없다.
(2) 국내우선권주장 출원 방안 (55)
i) 출원일부터 1년 이내 국내우선권주장 출원할 수 있다.
ii) 신규사항 추가한 개량발명의 경우 실익이 크다.

<직권보정>
1. 의의 및 취지 (66의2)
심사지연 방지 및 출원인 편의 09.7.1 이후 특허결정 건부터
2. 범위
(1) 구법상 범위
'특허결정을 할 때 명백히 잘못 기재된 내용이 있는 경우'로 한정해서 사소한 거절이유라도 존재하는 경우 특허결정을 할 수 없어 직권보정 불가능
(2) 17.3.1 시행 개정법
i) 거절이유에 해당하는 기재불비 사항이라도 명백히 잘못 기재된 경우 직권보정 할 수 있도록 범위 확대
ii) 심사기준 '명백히 잘못 기재된 경우' **(통인/출의보예)**
3. 절차 (66의2②)
4. 의견서 제출시 효과
(1) 특허결정의 취소 (66의2④)
(2) 심사방법 - 1개월 이내 심사 착수. 51①1호

<직권재심사>
1. 의의 및 취지 (66의3)
하자가 발견된 특허가 그대로 등록되는 문제 방지
17.3.1 이후 특허결정 건부터
2. 요건 (66의3①)
(1) 주체
(2) 객체 심사기준 '명백한 거절이유' 단순히 무효 될 가능성이 있는 정도로 부족하고 무효될 것임이 명백한 경우
(3) 시기
3. 절차 (66의3②)
4. 효과
(1) 효과 - 특허결정은 취소되고 심사가 재개된다.
(2) 심사방법 - 63①2호, 51①2호, 47①2호괄호

<재심사청구와 거절결정불복심판청구>
1. 의의 및 취지
2. 공통점
(1) 거절결정 대응방안 (2) 시기적 제한
3. 차이점 **(보보복대주방불)**
(1) 보정 수반
재심사는 보정 수반 要, 거불심은 보정 수반 불가
(2) 보정각하 불복
재심사는 보정각하 불복 불가, 거불심은 보정각하 불복 가능
(3) 복수 당사자 관련
재심사는 출원인 1인 단독청구, 거불심은 전원청구
(4) 대리인 관련
재심사는 대리인 특별수권 不要, 거불심은 특별수권 要
(5) 심리주체
재심사는 동일 심사관이 심사, 거불심은 심판관 합의체가 심리
(6) 심리방식
재심사는 서면심사, 거불심은 구술심리 신청시 구술심리 원칙
(7) 불복방법
재심사는 심판원에 불복, 거불심은 특허법원에 불복

<실시권 비교>
1. 문제의 소재 - 실시권 제도
특허권자 이외 자가 업으로서 특허발명을 실시할 수 있는 권리로서 발명의 이용을 도모함으로써 산업발전에 이바지하기 위함
2. 전용실시권과 통상실시권 비교
(1) 의의·성질
i) 전용실시권은 설정행위로 정한 범위에서 독점·배타적으로 특허발명을 업으로서 실시할 수 있는 권리 (100)
ii) 통상실시권은 설정행위, 법률규정, 행정처분으로 정한 범위에서 특허발명을 업으로서 실시할 수 있는 채권적 권리 (102)
(2) 발생
i) 전용실시권은 설정등록에 의해 발생 (101①), ii) 통상실시권은 계약에 의해 또는 법률규정 충족, 행정처분에 의해 발생
(3) 효력
i) 전용실시권은 등록된 범위에서 독점·배타적 권리가 인정되며 (100②), 그 범위에서 특허권자의 실시도 불가하다 (94①단서)
ii) 통상실시권은 독점·배타적 효력은 없다.
(4) 변동
i) 이전시 실시사업과 함께 이전 또는 일반승계의 경우를 제외하고 특허권자의 동의 요함. (강제실시권은 별도 제한)
ii) 전용실시권은 실시권 설정이 可 통상실시권은 실시권 설정 不可
(5) 소멸
i) 특허권에 부수하는 권리로서 특허권 소멸과 함께 소멸하며, 실시권 포기에 의해서도 소멸
+ 허락에 의한 통상실시권, 법정실시권 (발명진흥법10①, 81의3⑤, 103, 103의2, 104, 105, 122, 182, 183),
강제실시권 (106의2, 107, 138)

<취소신청 무효심판 비교> **(취성요진종불)** - 파일

1. 인정취지 및 성격
   i) 무효심판은 당사자 간의 근본적 분쟁해결수단. 당사자계심판
   ii) 취소신청은 권리의 조기 안정화를 위한 제도. 결정계심판
2. 요건
 (1) 신청·청구인 적격
 (2) 신청·청구기간
 (3) 취소·무효사유
3. 진행
4. 종결 및 불복
 (1) 종결방식 i) 무효심판은 심결, ii) 취소신청은 결정
 (2) 불복 i) 청구인 및 피청구인 모두 상대방을 피고로
 ii) 특허권자가 특허청장을 피고로

<정정 vs 정정심판 비교>

1. 특허법상 정정제도
   정정청구 (132의3, 133의2, 137③) 부수적인 절차, 방어권 행사 수단
   정정심판 (136) - 독립적인 절차, 특허무효를 미리 방지
2. 정정청구와 정정심판 비교
 (1) 객체적 요건
   제3자 불측의 손해를 방지하고자 제한적 범위 내에서만 인정됨은 동일하나, 정정청구는 취소신청, 무효심판이 청구된 청구항에 대해 특허출원시 특허받을 수 있을 것인지 판단하지 않는다. (132의3⑤, 133의2⑥)
 (2) 시기적 요건
   i) 무효심판절차 정정청구는 답변서 제출기간 (147①), 직권심리 의견서제출기간 (159), 심판장이 정한 기간 (133의2①), 취소신청절차 정정청구는 취소이유통지 의견서제출기간에 가능, 취하시기에 별도 제한
   ii) 정정심판은 무효심판 등이 심판원에 계속 중이지 않은 경우에 가능하며, 제한없이 심결확정 전까지 취하
 (3) 보정
   i) 정정청구는 정정청구기간 또는 의견서제출기간
   ii) 정정심판은 심리종결통지 전까지
 (4) 효과
   i) 정정청구는 무효심판절차에서 정정의 적법여부 먼저 심리하여 적법한 경우에만 정정된 명세서로 무효심판 심리를 진행하며, 무효 심판의 심결이 확정된 때에 함께 확정된다.
   ii) 정정심판은 독립적인 심판으로서 본안심결을 한다.

<권리범위확인심판의 존폐론 등>

1. 권리범위확인심판과 침해소송 차이점 **(주실항결효)** - 파일
 (1) 주체 (2) 침해물품 실현 요부
 (3) 항변사유(4) 결론 동일여부 (5) 효력

2. 권리범위확인심판의 효용성 및 한계점
 (1) 효용성
   i) 간편하고 비용이 적게 ii) 침해소송에서 유력한 증거자료로 이용
   iii) 당사자 사이의 분쟁을 사전에 예방하거나 조속히 종결
 (2) 한계점
   법원을 구속하지 못하므로 결국 침해소송절차에 의해 종국적 해결

3. 존폐론
 (1) 폐지론 등
   i) 모호한 법적성격을 문제 삼아 폐지하자는 견해와
   ii) 일본의 판정제도와 같은 변경이 필요하다는 견해
 (2) 검토
   i) 간이·경제적이라는 장점이 있어 이를 무시할 수 없고, 일본의 판정제도 활용도가 낮다는 점을 고려할 때 폐지나 변경만 능사아님
   ii) 심결에 법적 구속력을 부여하는 방법을 통해 법적성격 강화방향

<PCT>

1. PCT 출원 장점
 (1) 출원인 입장
   i) 다수국에 출원하는 경우 절차 간소화
   ii) 국제조사 등을 통해 특허가능성 예측 가능
   iii) 파리조약에 의한 출원루트의 우선기간보다 그 기간이 연장
 (2) 각국 특허청 입장
   i) 특허청의 방식심사에 대한 부담이 적음
   ii) 국제조사보고서·국제예비심사보고서에 의해 심사부담 경감
 (3) 제3자 입장 (국제공개 덕분에)
   i) 제3자의 중복연구·투자 방지 ii) 선진 외국의 기술정보 활용

2. 국제조사와 국제예비심사 비교 - 파일
 (1) 의의 및 취지
   i) 국제조사란 최소한의 선행기술의 존재여부를 확인하고 특허성에 대해 예비적·구속력 없는 견해 표시.
   ii) 국제예비심사는 특허성에 대해 예비적·구속력 없는 견해 표시
 (2) 비교 **(필주교보단공종)**
   1) 필수적 절차인지 여부 2) 주체 3) 심사관의 의견 교환
   4) 국제단계에서의 보정 5) 발명의 단일성 위반
   6) 국제공개의 대상 7) 종료형식

3. PCT19조 보정과 34조 보정 공통점 및 차이점 - 파일
 (1) 공통점
   1) 범위: 국제출원서에 포함된 발명의 범위 내
   2) 번역문 또는 사본 제출: 204, 205①1호 / 204, 205①2호
   3) 효과: 204②, 205② / 204④, 205③
 (2) 차이점 **(주대시제수범공)**
   1) 주체적 요건 및 대상적격
   2) 시기·제출기간·횟수·보정범위
   3) 국제공개여부

15.7.29 시행 개정법
1. 공지예외주장 제도 보안 (30③)
2. 분할출원 기간 확대 (52①3호)

16.6.30 시행 개정법
1. 손해배상청구 근거규정 도입 (128①)
2. 감정사항 설명의무 도입 (128의2)
3. 자료제출명령 정비 (132)
   손해액 산정 → 침해의 증명 및 손해액 산정 / 서류→자료

17.3.1. 시행 개정법
1. 정당권리자 출원 제척기간 삭제 (35) 무권리자특허 등록공고 후 2년
2. 직권보정제도 정비 (66의2) 거절이유에 해당하는 기재불비사항
3. 직권재심사제도 도입 (66의3)
4. 특허권 이전청구제도 도입 (99의2)
5. 특허권 이전청구에 따른 통상실시권 도입 (103의2)
6. 특허취소신청제도 도입 (132의2~15)
7. 소송절차 중지 규정 정비 (164②) 당사자 신청 ㅠ

19.7.9 시행 개정법
1. 실시료 배상규정 개정 (65②, 128⑤) '합리적으로'
2. 구체적 행위태양 제시의무 도입 (126의2)
3. 징벌적 손해배상제도 도입 (128⑧⑨) (19.7.9 이후 위반행위)

20.3.11. 시행 개정법
방법발명 실시범위 확대, 인식요건 도입 (2조3호나목 개정, 94②신설)

20.10.20. 시행 개정법
침해죄 반의사불벌죄 변경 (225)

20.12.20. 시행 개정법
손해배상액 산정 규정 정비 (128②) (20.12.20 이후 손해배상청구)

21.6.23. 시행 개정법
우선심사 사유 추가 (61조3호 신설)

전합
전합判 '의료행위 자체가 아니라' **(투의물효/속새구)**
전합判, 검토 **(제한/제포/청모특구성물/본수)**
전합判, 검토 **(문요기적/목다/전공근) (기도선심공) (확지/객)**
전합判/검토 **(무확전/진부무명/항전심) (공목형)**
전합判/검토 **(확목본무) (준주)**
전합判 **(심우재)**
전합判/검토 **(존불소직현제판포/대없소) (실제시비불)**
전합判/검토 **(특기/특확변/모소변/소분지) (지취가)**

각종 조치
특허
[출원발명 실시, 출원인 조치] **(보분변우별/조경심우)**
1. 보상금청구권 대상여부
   (1) 보상금청구권 의의·취지·법적성질
   (2) 사안
(2. 발명의 설명에 기재된 발명 권리화 조치 **(보분별우별)**)
2. 보상금청구권 발생을 위한 조치: **조**기공개신청(시규44), 서면**경**고(65)
3. 보상금청구권 행사를 위한 조치: **심**사청구(59), **우**선심사(61)
4. 보상금청구권 행사
   (1) 청구가능금액 (65②) (2) 단기소멸시효 (65⑤, 민법 766)
5. 특허권 행사 (65④)

[출원발명 실시, 경고받은자 조치] **(심우정/중양실)**
   거절이유가 인정 **(심우정)**
      심사청구(59), **우**선심사(61), **정**보제공(63의2)
   거절이유가 인정X **(중양실)**
      실시**중**지, 특허출원 **양**수, **실**시권 설정 조기합의

[특허발명 실시, 특허권자 조치] **(경민형적증가비 + 보크화실)**
[특허발명 실시, 경고받은 자 조치] **(서답항소무취중 + 중양실통재회)**
   1. 경고에 대한 타당성 검토 - (서)
   2. 경고 타당성 없거나, 특허권 하자 有 - (답항소무취중)
   3. 경고 타당성 있고, 특허권 하자 無 - (중양실통재회)
      중지, 양수, 실시권설정, 통상실시권허락심판, 재정청구, 회피설계

상표
[출원발명 실시, 출원인 조치] **(조경심우)**
(손실보상청구권 일반론과 대상여부 검토)
[출원발명 실시, 경고받은자 조치] **(정보제공, 이의신청)**

[상표권자 조치] **(경민형적증가비) (사손신)**
상표법: 경민형적증가비 민-(침손신부), 형-(침몰양)
부경법: 사용금지청구, 손해배상청구, 신용회복청구

[사용자 조치] **(서답항소무취중 + 중양사화중조)**
경고 타당성 없거나, 특허권 하자 有: 서답항소무취중
경고 타당성 있고, 특허권 하자 無: 중지, 양수, 사용권설정,
화해, 중재, 조정